



TÜRMÖB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2023/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEK HUKUKU SINAVI SORULARI

10 Haziran 2023 – Cumartesi 11.30-13.00

Uyarı ! [1] Cevaplama öncesi, sorularda eksik sayfa ya da basım hatası bulunup bulunmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde sınav görevlilerine başvurunuz.

[2] Cevap kâğıdı üzerine, “not talep eden ifadeler” veya “cevap dışında herhangi bir şey” yazılması yasaktır. Bu kurala aykırı davranan adayların kâğıtları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

[3] Sınav soruları 5 Haziran 2023 tarihli mer’i mevzuata göre hazırlanmıştır.

SORU 1: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, “odaların gelirleri” nelerdir? Sadece sayınız. (25 puan)

SORU 2: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, Oda disiplin kurulunun kararlarına karşı ilgililer; “ne kadar süre içerisinde”, “ne şekilde” ve “nereye” itiraz edebilirler? (20 puan)

SORU 3: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, bir meslek mensubu için “Çalışanlar Listesinden Silinmeyi Gerektiren Haller”den beş tanesini sadece sayınız. (25 puan)

SORU 4: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, yazılı sözleşmedeki ücret ödeme esaslarına uyulmadığı durumlarda meslek mensubunun yapması gereken hususlar ve doğacak bildirim yükümlülükleri ile hukuki sonuçlarını kısaca açıklayınız. (30 puan)



2023/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI
MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEK HUKUKU SINAVI CEVAPLARI
10 Haziran 2023 – Cumartesi 11.30-13.00

CEVAP 1:

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “Odaların gelirleri” kenar başlıklı 16. maddesine göre odaların gelirleri aşağıdaki gibidir:

- a) Odaya giriş ücreti,
- b) Yıllık üye aidatları,
- c) Yardım ve bağışlar,
- d) Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri ile diğer çeşitli gelirler.

CEVAP 2:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’nin “Oda Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz” kenar başlıklı 28. maddesinin birinci fıkrasına göre, Oda disiplin kurulunun kararlarına karşı ilgililer;

- kararın bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde,
- ilgili oda aracılığı ile veya doğrudan
- Birlik Disiplin Kurulu’na

itiraz edebilirler.

CEVAP 3:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Çalışanlar Listesinden Silinmeyi Gerektiren Haller” kenar başlıklı 35. maddesine göre aşağıdaki hâllerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden yönetim kurulu kararıyla silinir.

- a) Meslek mensubunun, meslekî faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması ya da bu durumun oda tarafından tespit edilmiş olması,
- b) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş bulunması,
- c) Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması,
- d) Meslek mensubu olmak için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması,
- e) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması.



Meslekî şirketlerin, tasfiyesine karar verildiği hâlde tasfiye işlemlerinin üç yılda tamamlanmaması veya şirketin üç yıl gayri faal durumda olduğunun tespit edilmesi hâlinde, bu şirketlere ait kayıtlar yönetim kurulu kararıyla çalışanlar listesinin şirketler bölümünden silinir. Üye olmanın hukukî yükümlülüklerini yerine getiren şirketler gayri faal sayılmaz.

CEVAP 4:

Yazılı sözleşmedeki ücret ödeme esaslarına uyulmaması halinde meslek mensubunun yapması gerekenler aşağıdaki gibidir:

- Meslek mensubu işe başlamayabilir ya da başlanmış işi, sorumluluk iş sahibinde olmak üzere, bırakabilir. Ücretin ödenmemesi sözleşmenin feshi için haklı sebep teşkil eder. Sözleşmenin feshi durumunda ilgili müşteri bilgilendirilir.
- Sözleşmenin feshedilirse bu durum e-Birlik üzerinden Odalara bildirilir.
- Meslek mensubu, ödenmeyen ücretini genel hükümler (Türk Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu) uyarınca talep hakkına sahiptir.